

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.: SJ2026CV00033
Peticionario	SALA: 904
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm. 161-2009, según enmendada
VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO; SATURNINO SALAVARRIA; y FULANO DE TAL.	
Peticionada	

MOCIÓN INFORMATIVA Y EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
DEL 5 DE FEBRERO DE 2026

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

- El 7 de enero de 2026, el Municipio presentó la *Petición* de epígrafe. Véase SUMAC Núm. 1.
- Que luego de varios trámites procesales el 20 de enero de 2026, este Tribunal emitió una *Orden y Citación*, mediante la cual señaló vista para el próximo **miércoles, 18 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m., en la Sala 904 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan,** para determinar la procedencia de los remedios peticionados.
- Que el pasado 4 de febrero de 2026, presentamos una *Moción Acreditando Diligenciamiento*, en donde se incluyó evidencia de del diligenciamiento de la *Orden y Citación* a la parte peticionada: el Sr. Víctor M. Velázquez. SUMAC Núm. 14.
- Como resultado de lo anterior, el 5 de febrero de 2026, este Honorable Tribunal notificó Orden en donde detalló lo siguiente: “Enterado. Presente el del demandado Saturnino Salavarría o informe que remedio solicitará en cuanto a éste.” SUMAC Núm. 15.
- En cabal y oportuno cumplimiento con lo anterior, mediante el presente escrito le sometemos ante la consideración de este Honorable Tribunal un Emplazamiento Negativo de las gestiones realizadas por el emplazador, Zaid Lugo. Véase Anejo Núm. 1.
- De dicho Emplazamiento Negativo surge que la Sra. Saturnino Salvarria según detallado por el propio peticionado Velázquez y vecinos aledaños de las propiedades H-6 y H-7 le

expresaron al emplazador que la Sra. Saturnino Salavarría falleció hace un tiempo. Igualmente, surge de dicho Emplazamiento Negativo que expresaron que la Sra. Saturnino Salavarría tenía una hija que se hacía cargo de la propiedad y que hace tiempo no se conoce su paradero, más allá que se entiende fue ingresada a una institución psiquiátrica. Asimismo, el propio peticionado Velázquez no proveyó ninguna información sobre el paradero de esta o de su representación legal, ello a pesar de expresar que se encontraban realizando la declaratoria de herederos.

7. Conforme a lo anterior, es posición de la parte peticionada que con la información provista y aquella que desfilara durante la vista en su fondo, se probará que el peticionado Velázquez es quien realizó las obras de construcción en ambas propiedades (H-6 y H-7), a pesar de no poseer permiso de construcción alguno para ello y que realizó representaciones de ser el titular y/o dueño de la propiedad ubicada en la H-7, la cual registralmente consta inscrita a nombre de la Sra. Saturnino Salavarría. Dichas actuaciones por sí, no solo constituyen una violación a las disposiciones de la Ley 161-2009, sino que es una conducta tipificada como delito grave, ya que no es un contratista autorizado conforme a los registros públicos del Estado, entiéndase el DACO.

8. A consecuencia de lo antes expresado, mediante el presente escrito le informamos de la intención de desistir de la causa de acción incoada en contra de la Sra. Saturnino Salavarría. Ello con la única intención de que se pueda celebrar la vista de interdicto en su fondo este próximo 18 de febrero de 2026; toda vez que es posición de la parte compareciente que la controversia principal son los trabajos de construcción realizados por el peticionado Velázquez en la propiedad H-6 y la propiedad H-7 de manera ilegal. Ello de manera independiente a la titularidad real y legal de la propiedad H-7.

9. Sin embargo, en la alternativa de que este Honorable Tribunal considere que es necesario y requerido mantener como parte peticionada a la Sra. Saturnino Salavarría y/o de su Sucesión, mediante la presente muy respetuosamente solicitamos que se nos autorice a enmendar la Petición para incluir y/o sustituir como parte a la Sucesión de la Sra. Saturnino Salavarría. Igualmente solicitamos que se nos autorice a presentar el correspondiente emplazamiento por edicto de la Sra. Saturnino Salavarría y/o la Sucesión de la Sra. Saturnino Salavarría.

10. Que la presente solicitud se realiza de buena fe; toda vez que el Municipio tiene un interés legítimo en hacer cumplir las disposiciones legales y proteger la integridad urbanística y la seguridad pública de su comunidad. Además, el Municipio debe asegurarse que toda actividad de construcción se realice en cumplimiento con los estándares de seguridad y planificación que

protegen a la comunidad. Las obras sin los permisos necesarios no solo representan una violación a la ley, sino que también colocan en riesgo la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos del Municipio.

11. Conforme a ello, es imprescindible que este Tribunal reconozca la necesidad de paralizar de inmediato estas actividades ilegales mediante un interdicto para preservar el orden y la integridad en el Municipio. Permitir que estas construcciones ilegales continúen socavaría la confianza pública en la gestión del Municipio sobre el cumplimiento normativo. Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente que este Honorable Tribunal falle a favor del Municipio Autónomo de San Juan y emita el interdicto estatutario requerido, ordenando la paralización de las obras en las propiedades, y la demolición de cualquier estructura construida sin los permisos necesarios, en observancia estricta de las leyes y regulaciones pertinentes.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior; junto a cualquier otra providencia que en derecho, justicia y equidad proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 11 de febrero de 2026.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC

Abogados de la Parte Peticionaria

ALB Plaza, Suite 400

16 Carretera #199-

Guaynabo, Puerto Rico 00969

Teléfono: (787) 474-5447

E-mail: alb@alblegal.net

s/ Simone Cataldi Malpica

SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072

Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera

DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470

Email: dsantos@alblegal.net